



أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم سلمهم الله

بشأن الاعتراض على الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٩ هـ في الدعوى الإدارية رقم (١٠٠٢) لعام ١٤٤٤ هـ عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بحائل، في الدعوى المرفوعة من عبدالعزيز بن محمد العساف ضد المحكمة الإدارية بحائل

وحيث انتهى الحكم إلى: (إلزام المحكمة الإدارية بحائل بأن تدفع لـ/ عبدالعزيز بن محمد العساف مبلغاً قدره ٦٩,٢٨٣ ريالاً)؛ وذلك لقاء أتعاب الترافع في القضية رقم (٥٢٠) لعام ١٤٤١ هـ المنتهية بإلزام المدعى عليها (المحكمة الإدارية بحائل) بأن تدفع للمدعي (عبدالعزیز بن محمد العساف) مبلغاً قدره (٣٦١,٨٩٣) ريالاً تعويضاً عن استغلال المدعى عليها لعقار المدعى.

وفيما يلي أوجه الطعن في الحكم:

أولاً/ استند الحكم محل الاعتراض في قضائه بأتعاب الترافع إلى تحقق وصف المطل في جانب المدعى عليها (المحكمة الإدارية بحائل)، وهذا غير متحقق في الواقع؛ ذلك أن المطل ظلم يكون من المماطل حينما يمتنع عن الوفاء بالحق الثابت مع قدرته عليه، وهذا لم يكن من المحكمة في الحقيقة؛ من جهة عدم ظهور ثبوت الحق إلا بعد الفصل به قضاءً وأما قبل ذلك فلم يكن الحق ثابتاً بشكل قاطع حتى توصف المحكمة بالمماطلة في امتناعها عنه، والسبب فيه: أنه ورد لديوان المظالم خطاب مدير مصلحة أملاك الدولة المكلف رقم (٩٠٢٧٥) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٤ هـ المتضمن أنه تمت إعادة المسح والتقييم، وإعداد استمارة جديدة للعقار مع ملاحظة أن يتم إلغاء الاستمارة القديمة وإعادتها للوزارة، وقد تضمنت الاستمارة الجديدة المرفقة بالخطاب بأن مبلغ الأجرة المقدر بعد احتساب المساحة المضافة للعقار (مليون ريال) أي: بدون زيادة. والديوان ملتزم بما ورد باستمارة التقييم آنفة الذكر، والمعدة من الهيئة العامة لعقارات الدولة وفقاً لاختصاصها بموجب المادة (٦) من نظام استئجار الدولة للعقار الصادر عام ١٤٢٧ هـ، ومحل الشاهد منها: "إذا كانت الإجابة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - للكشف على العقار وإجازة الإجابة قبل اعتماد الجهة قرار الاستئجار وإبرام العقد". وحيث إن الأجرة للعقار مما يزيد عن النسب المقررة نظاماً، وما لمصلحة أملاك الدولة (الهيئة العامة لعقارات الدولة) من اختصاص في إجازة الإجابة، وقد جاءت الإجازة بتقييم أجرة العقار بعد الإضافة بمليون ريال، وهي ذات الأجرة المتفق عليها في العقد قبل الإضافة. والديوان ممثلاً بالمحكمة الإدارية بحائل ملزماً بنظاماً بالامتثال بتقييم جهة



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

الاختصاص، فضلاً عما في ذلك من حفاظ على المال العام من أن يُصرف في غير وجهه وذلك مما يدعو إلى التحوط وهو ما كان من المحكمة؛ وبالتالي فإنه لم يثبت ظاهراً استحقاق المدعي لزيادة الأجرة إلا بعد الفصل بها قضاءً، وعليه لا يصح وصف المحكمة (المدعى عليها) بالمماطلة والظلم وما يستتبعه ذلك من غرمها كلفة الترافع.

ثانياً/ وعلى فرض استحقاق المدعي لأتعاب الترافع عن القضية المشار إليها؛ فإن الحكم محل الاعتراض أدخل أتعاب المحاماة في أتعاب الترافع وفق العقد الذي أبرمه المدعي باختياره مع المحامي والمتضمن دفعة أولى (١٠.٠٠٠) ريال ثم ١٥٪ مما يُحكم به؛ والفقهاء ينصون على أن ما يغرمه الطرف المماطل من أتعاب الترافع مقدراً بقدر ما كان على الوجه المعتاد دون زيادة، وإذا كان الغرم في جانب المال العام فإن التحوط فيه أظهر وأبلغ. والثابت أن الحكم محل الاعتراض سلم للمدعي بإطلاق كافة المبالغ التي تكبدها في سبيل ترافعه دون تمحيص، ومن ذلك التسليم للمدعي بالمبلغ الذي اتفق عليه مع المحامي وتحميل المال العام ذلك دون بصّر في قدر المبلغ ومدى ملاقاته للجهد المعتاد بذله في مثل القضية المشار إليها.

ثالثاً/ جاء في أسباب الحكم محل الاعتراض أنه: (يمنتع تصور إضافة قطع جديدة للعقد دون مقابل لتلك الإضافة، وأنه لا يمكن أن تتساوى الأجرة قبل إضافة القطعة وبعدها)؛ الجواب: أن جهة الاختصاص قامت بتقييم أجرة كامل العقار بعد الإضافة فتبين أنها تساوي: (مليون ريال) شاملة الإضافة وذلك في الفترة التي تم فيها التقييم وفق التفصيل أعلاه في (أولاً). وأما كون هذه الأجرة هي ذاتها المتفق عليها مع المدعي قبل الإضافة؛ فإن هذا لا أثر له من حيث انكشاف انخفاض أجرة العقار بدون الإضافة عن مليون ريال، وذلك من خلال التقييم الذي قامت به جهة الاختصاص آخذة في حسابها وجود الإضافة وانتهت إلى ما انتهت إليه.

ولما تقدم؛ نلتمس القضاء بإلغاء الحكم محل الاعتراض، ورفض الدعوى.

ممثل ديوان المظالم

طلال بن منصور الحصيني